VEDLEGG 3

Avtale

om databehandling

Mellom

Ola Nordmann AS, org. nr. XXX XXX XXX (”**Databehandler**”)

og

MAVI Logistikk AS**,** org. nr. 912 332 209 ("**Behandlingsansvarlig**”)

4. november 2021

For: MAVI Logistikk AS	**For: Ola Nordmann AS**
Tommy Larsen Daglig leder	Ola Nordmann Daglig leder

Avtalen er utstedt i to originale eksemplarer, hvor partene har mottatt hvert sitt.

1. Avtalens formål

Databehandleren vil yte behandlingsansvarlig tjenester etter avtale av 04 november 2021 inngått mellom databehandleren som leverandør av varetransporttjenester og behandlingsansvarlige som oppdragsgiver av varetransporttjenester (heretter "rammeavtalen"). Gjennomføring av tjenestene etter rammeavtalen innebærer at databehandler vil behandle personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Denne avtalen ("avtalen") regulerer hvordan personopplysningene skal behandles. Avtalen skal sikre at personopplysningene behandles i samsvar med kravene i

- Personopplysningsloven (lov av 15. juni 2018 nr. 38)
- Personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679)
- Tilhørende forskrifter

("Samlet benevnt som personvernregelverket")

Formålet med avtalen er å sikre at behandlingen av personopplysninger kun skjer etter instruks fra behandlingsansvarlig og behandlingsansvarliges autoriserte kunder, og at personopplysningene ikke brukes ulovlig, urettmessig eller behandles på måter som fører til uautorisert tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjenglighet.

Ved eventuell motstrid mellom rammeavtalen og databehandleravtalen, hva gjelder behandling av personopplysninger, skal databehndleravtalen ha forrang.

Behandlingsansvarlig kan kreve gjennomført endringer i denne avtale, som er nødvendig for å etterleve forpliktelser etter personvernregelverket, ved behov.

2. Hvilke opplysninger som behandles og hva oppdraget går ut på

Beskrivelsen av databehandlers tjenester er gitt i rammeavtalen. Tjenestene inkluderer blant annet innhenting, kjøring og levering av varer til forskjellige hushold i Viken og flere nærfylker, samt utpakking og installasjon/montering av varer på vegne av behandlingsansvarlig og behandlingsansvarliges kunder. I forbindelse med utførelsen av forannevnte transporttjenester vil det bli behov for at databehandler behandler slike personopplysninger som til en hver tid følger ved en transportordre/leveringsbestilling fra behandlingsansvarlig og behandlingsansvarliges kunder.

Kategorier av registrerte, type personopplysninger som behandles og hvordan, er beskrevet i **bilag 1** til denne avtalen.

Behandling av personopplysninger som er beskrevet i bilag 1 er nødvendig for å kunne levere avtalte tjenester til behandlingsansvarliges kunder og deres sluttkunder, herunder for å sikre at bestilte varer leveres til riktig mottaker.

3. Databehandlers plikter

Databehandler skal kun behandle personopplysningene på den måten som er beskrevet i denne avtalen, samt i henhold til skriftlige instrukser fra behandlingsansvarlig og behandlingsansvarliges autoriserte kunder. Databehandler kan ikke behandle personopplysningene på annen måte enn det som er nødvendig for å levere tjenestene etter rammeavtalen.

Databehandler skal etterleve personvernregelverket og skal med hensyn til behandlingens art og i den grad det er mulig yte rimelig bistand til behandlingsansvarlig, for å sikre at behandlingsansvarlig oppfyller kravene i personvernregelverket. Databehandler skal umiddelbart varsle behandlingsansvarlig dersom databehandler mener behandlingsansvarliges instrukser er i strid med personvernregelverket.

Databehandler skal uten unødig opphold besvare henvendelser fra behandlingsansvarlig om behandlingen av personopplysningene. Databehandler plikter videre å bistå behandlingsansvarlig med tilgang til personopplysningene ved behov. Henvendelser til databehandleren fra andre som gjelder denne avtalen, skal databehandleren videreformidle til behandlingsansvarlig så raskt som mulig, herunder eventuelle henvendelser fra registrerte vedrørende innsyn, retting, sletting og øvrige rettigheter.

Databehandleren skal sikre at personopplysninger som behandles for behandlingsansvarlig holdes logisk adskilt fra egne og andres opplysninger.

Databehandler skal ha oversikt over hvilke av sine ansatte og eventuelle oppdragstagere som gis tilgang til informasjonssystem, varehus eller til områder og utstyr som inneholder personopplysninger. Tilganger skal begrenses til ansatte og oppdragstagere som har tjenstlig behov for informasjonen. Enhver bruk av informasjonssystemet skal loggføres.

Databehandleren plikter å påse at samtlige personer som har tilgang til personopplysningene, er kjent med personvernregelverket og forpliktelsene som følger av denne avtalen, jf. også punkt 8 nedenfor.

Databehandleren skal varsle behandlingsnavsarlig uten unødig forsinkelse hvis den ikke er, eller sannsynligvis ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne databehandleravtalen. Etter slik varsel skal behandlingsansvarlig ha rett til etter eget skjønn å enten suspendere databehandlerens rett til å behandle personopplysninger i henhold til denne databehandleravtalen til databehandleren er i stand til på tilfredsstillende vis dokumentere overholdelse av sine forpliktelser etter denne avtalen, eller å terminere denne databehandleravtalen med 10 dagers skriftlig varsel.

4. Bruk av underleverandør

Databehandler må ikke bruke underleverandører til oppfyllelse av denne avtalen eller rammeavtalen med mindre behandlingsansvarlig på forhånd skriftlig har samtykke til det. Behandlingansvarlig har rett til å nekte databehandler å bruke underleverandør.

Databehandler kan bare overføre personopplysninger og annen taushetsbelagt informasjon til underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av rammeavtalen eller lovbestemte pålegg.

Databehandler skal påse, og er ansvarlig for, at eventuelle underleverandører er kjent med og oppfyller de samme forpliktelser som påligger databehandler etter denne avtalen og personvernregelverket. Bruk av underleverandør forutsetter skriftlig avtale mellom databehandler og underleverandør, samt tilfredsstillende dokumentasjon for at kravet til sikkerhet etter punkt 5 er oppfylt.

Databehandler er fullt ut ansvarlig for underleverandørens utførelse av tjenestene og pliktene etter denne avtalen, på samme måte som om databehandleren selv stod for utførelsen.

Databehandler skal føre oversikt over underleverandører som benyttes etter denne avtalen, og hvilke oppgaver disse utfører. Oversikten er inntatt i **bilag 2**. Behandlingsansvarlige samtykker ved signering av denne avtalen til at Databehandler kan bruke underleverandører listet opp i **bilag 2**, til de angitte formål som nevnes i **bilag 2**.

5. Sikkerhet

Databehandleren skal oppfylle de krav til sikkerhet som stilles etter personvernregelverket. Databehandler skal herunder ha etablert en sikkerhetsstrategi, som omfatter organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak. Sikkerhetstiltakene skal ivareta kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, og stå i forhold til den risikoen som behandlingen av personopplysningene representerer.

Databehandler skal på forespørsel fra behandlingsansvarlig innen rimelig tid fremvise dokumentasjon på sikkerhetsstrategien og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal omfatte sikkerhetstiltak i datasystemene, rutiner for bruk av informasjonssystemet og annen informasjon av vesentlig betydning for informasjonssikkerheten (ansvar, opplæring av ansatte, fysisk sikkerhet mv).

All forsendelse av personopplysninger mellom partene skal, enten det skjer i form av datafiler eller på annen måte, være tilstrekkelig sikret mot innsyn fra uvedkommende. Det samme gjelder avtalt forsendelse eller tilgjengeliggjøring for tredjepart.

Databehandler skal gi nødvendig opplæring til alt personell med tilgang til personopplysningene eller informasjonssystemet, om personvern og sikkerhet og de sikkerhetskravene som følger av avtalen.

6. Avvik

Brudd på personopplysningssikkerheten og andre sikkerhetsbrudd, skal behandles som avvik. Dette omfatter bruk av personopplysningene eller informasjonssystemet som er i strid med etablerte rutiner, denne avtalen og personvernregelverket.

Databehandler skal ha på plass rutiner og systematiske prosesser for å følge opp avvik. Det skal omfatte gjenoppretting av normalsituasjonen, fjerne årsaken til avviket og å hindre gjentakelse.

Etter å ha fått kjennskap til et brudd på personopplysningssikkerheten skal databehandler uten ugrunnet opphold varsle behandlingsansvarlig. Varsel skal sendes behandlingsansvarlig per e-post til: tommy@mavilogistikk.no. Varsel og eventuell annen kommunikasjon skal være på norsk. Dersom varslet sendes utenom kontortid, skal databehandler i tillegg varsle behandlingsansvarlig per telefon til telefonnummer +47 40175038. Utenom kontortid er ukedager etter kl. 17:00 og før kl. 07:00 og helger.

Meldingen skal inneholde den informasjonen som er påkrevd etter personvernlovgivningen, slik at behandlingsansvarlig enkelt kan sende melding videre til Datatilsynet og eventuelt de registrerte. Databehandler skal yte rimelig bistand slik at behandlingsansvarlig kan oppfylle sine forpliktelser til å gi utfyllende informasjon til Datatilsynet og de registrerte, og for å kunne svare på spørsmål.

7. Sikkerhetsrevisjoner og kontroll

Databehandler skal gjennomføre sikkerhetsrevisjoner årlig. Revisjonen skal omfatte gjennomgang av sikkerhetsstrategi og rutiner og andre egnede kontrolltiltak. Revisjonen skal dokumenteres. Behandlingsansvarlig kan kreve innsyn i dokumentasjonen. Behandlingsansvarlig kan videre kreve skriftlig bekreftelse på databehandlers etterlevelse av personvernregelverket og avtalen. Databehandler dekker selv egne kostnader som er forbundet med utøvelse av slik revisjon.

I tillegg kan behandlingsansvarlig, eller tredjepart oppnevnt av behandlingsansvarlig, ved syv (7) dagers varsel, gjennomføre kontroll og innsyn i systemer, datadrift, kontroll- og sikkerhetstiltak som er omfattet av denne avtalen, for å sikre at den etterleves. Ved slik revisjon utført av behandlingsansvarlig selv eller av tredjepart oppnevnt av behandlingsansvarlig vil kostnadene som er forbundet med en slik revisjon dekkes fullt ut av behandlingsansvarlig. Tilsvarende rett til kontroll og innsyn gjelder for behandlingsansvarliges autoriserte kunder, Datatilsynet eller annet relevant tilsynsorgan med hjemmel til innsyn i behandlingsansvarliges virksomhet. Innsyns – og kontrollretten omfatter mulighet for stedlig tilsyn. Databehandler er også forpliktet til å svare på direkte spørsmål og å utlevere dokumentasjon.

8. Taushetsplikt

Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til i henhold til rammeavtalen og denne avtalen. Det gjelder også øvrig informasjon som databehandler blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av rammeavtalen.

Det innebærer at personopplysningene og øvrig informasjon skal behandles konfidensielt, og ikke utleveres eller gjøres tilgjengelig for utenforstående, uten grunnlag i rammeavtalen eller eksplisitt pålegg fra behandlingsansvarlig. Ved eventuelt pålegg om utlevering fra offentlig myndighet, skal databehandler varsle behandlingsansvarlig.

Taushetsplikten gjelder databehandlers ansatte, oppdragstagere, samarbeidspartnere og andre som er engasjert av virksomheten, og underleverandører som handler på databehandlers vegne i forbindelse med gjennomføring av rammeavtalen og denne avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen.

9. Overføring til utlandet

Databehandler skal ikke overføre personopplysninger ut av EU/EØS uten skriftlig godkjennelse fra behandlingsansvarlig. Hvis slik overføring skal skje må det inngås avtale om overføringsgrunnlag, for eksempel model clauses, binding corporate rules eller privacy shield.

Hvis databehandleren ønsker å overføre personopplysninger til et land som ikke gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå (utenfor EU/EØS området), skal databehandleren informere behandlingsansvarlig om den påtenkte overføringen senest 3 måneder før slik overføring finner sted. Hvis behandlingsansvarlig ikke samtykker til slik overføring og databehandleren ikke med rimelig innsats kan dekke behovet ovenfor behandlingsansvarlig ved et annet alternativ, skal behandlingsnavarlig ha rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

Behandlingsnsvarlig kan for øvrig når som helst tilbakekalle godkjenningen til tredjelandsoverføring med den virkning at databehandleren umiddelbart må stanse overøfringen.

10. Mislighold

Tap av personopplysninger, eller personopplysninger på avveie, skal anses som vesentlig mislighold dersom databehandler kan klandres for årsaken. Dette gjelder ikke for hendelser som åpenbart må anses ubetydelige.

Databehandleren skal erstatte det økonomiske tap Behandlingsansvarlig påføres som følge av databehandlerens mislighold av denne avtalen og/eller overtredelse(r) av personvernregelverket.

For øvrig gjelder bestemmelser om mislighold i rammeavtalens punkt 13.

11. Avtalens varighet, pålegg om stans, oppsigelse mv

Avtalen gjelder så lenge databehandleren utfører tjenester, behandler eller har tilgang til personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig etter rammeavtalen.

Ved brudd på denne avtalen eller personvernregelverket, kan behandlingsansvarlig pålegge databehandleren å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning.

Regler for oppsigelse følger av rammeavtalens punkt 18.

12. Plikter ved opphør/oppsigelse

Ved opphør av avtalen plikter databehandleren, etter behandlingsansvarliges valg, å tilbakelevere eller å slette alle personopplysninger som er mottatt på vegne av den behandlingsansvarlige og som omfattes av denne avtalen. Ved tilbakelevering skal personopplysningene og andre data overleveres i et standardisert format og medium sammen med nødvendige instruksjoner som muliggjør behandlingsansvarliges videre bruk av dataene.

Databehandler plikter å slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, lagringsmedier mv., som inneholder (kopier av) opplysninger eller data som omfattes av avtalen og som databehandleren ikke skal tilbakelevere, eller med hjemmel i annen lov er pålagt å oppbevare. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.

Databehandleren skal fremlegge skriftlig dokumentasjon på at tilbakelevering eller sletting har funnet sted, i henhold til behandlingsansvarliges instruksjoner.

13. Øvrige plikter og rettigheter

Øvrige plikter og rettigheter følger av rammeavtalen. Ved eventuell overdragelse av rammeavtalen til andre parter, skal denne avtale overdras samtidig.

14. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Oslo tingrett vedtas som rette verneting.

Bilag 1. Type personopplysninger og hvordan de behandles

1. Type opplysninger som behandles:

   Behandlingsansvarlig driver egen varetransportvirksomhet med en kundeportefølje som omfatter storkunder som Elkjøp. Databehandler driver en selvstendig varetransportvirksomhet, disponerer eget egnet kjøretøy og ønsker å utføre transportoppdrag for behandlingsansvarlig. I forbindelse med databehandlers utførelse av transportoppdrag for behandlingsansvarlig vil databehandler behandle personopplysninger om enkeltpersoner som fremkommer i transportordre som oversendes og/eller gjøres tilgjengelig av behandlingsansvarlig og behandlingsansvarliges kunder, herunder:

   - informasjon som normalt fremgår i forbindelse med en bestillingsordre/vareordre, så som: opplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, fysisk adresse, den vare og tjeneste som er kjøpt og betalingshistorik.

   - opplysninger som fremkommer i Elkjøps logistikksystem eller andre system databehandler benytter for logistik og loggføring av transportopdragg.

   - Databehandler vil også behandle kontaktopplysninger om kontaktpersoner hos behandlingsansvarliges kunde.

2. Type registrerte:
   Typer registrerte omfatter varemottagere og ansatte hos behandlingsansvarliges kunder, samt kontaktpersoner hos behandlingsansvarliges kunder

3. Hvordan opplysningene behandles og hvorfor:
   Personopplysningene behandles for å levere avtalte tjenester til behandlingsansvarlig etter rammeavtalen. Dette omfatter innhenting og lagring av personopplysninger for å utføre kjøring og levering av varer til riktig varemottager, samt utpakking og installasjon/montering av varene hos varemottager.

4. Skal personopplysningene overføres til andre, i så fall hvem:
   Personopplysningene vil overføres til underleverandørene angitt i bilag 2.

5. Hvor dataene oppbevares (lokasjon):
   Data oppbevares innenfor EØS-området.

Bilag 2. Oversikt over underleverandører

Leverandør	Selskapsadresse	Land data oppbevares	Formål